

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/5854

הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – הטבות בדיור לחיילי מילואים), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 20א¹. 1. בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008¹, אחרי סעיף 20 יבוא:

20א. (א) בכל תוכנית של רשות מרשויות המדינה או

של רשות מקומית המקצה דיור במחיר מוזל (בסעיף זה – תוכנית דיור), יוקצו עבור חיילי מילואים ששירתו שירות מילואים ממושך יחידות דיור בשיעורים שלא יפחתו משיעורים אלו: 20 אחוזים עבור חיילי מילואים במערך הלוחם ו־20 אחוזים עבור חיילי מילואים אחרים.

(ב) פחת מספר חיילי המילואים כאמור בסעיף קטן (א) שביקשו להשתתף בתוכנית דיור ממספר יחידות הדיור שהוקצו להם לפי אותו סעיף קטן, תוצע יתרת יחידות הדיור כאמור למועמדים אחרים הזכאים להשתתף בתוכנית.

(ג) בסעיף זה –

"המערך הלוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא;

"שירות מילואים ממושך" – שירות מילואים של 80 ימים לפחות במצטבר בתקופה של שש השנים שקדמו להגשת המועמדות לתוכנית."

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

דברי הסבר

מערך המילואים הוא מרכיב יסודי בביטחון מדינת ישראל, בהיותו נדבך משמעותי בבניין הכוח של צבא הגנה לישראל. חיילי המילואים הם קבוצה קטנה יחסית באוכלוסייה של אזרחי מדינת ישראל, והם נקראים לשירות מילואים מדי שנה, חלקם אף לפרקי זמן ממושכים. שירות המילואים מטיל נטל גופני ונפשי כבד על חיילי המילואים, ומשבש לא אחת את סדרי חייהם וחיי משפחותיהם.

מלחמת חרבות ברזל המחישה פעם נוספת את חשיבות מערך המילואים לביטחונה של המדינה ואת מחויבותם העמוקה של חיילי המילואים, אשר נקראו לשירות המילואים לפרקי זמן ארוכים ותכופים כדי להגן על המדינה בחירוף נפש תוך סיכון חיים.

בהוקרה לחיילים אלו וכדי לסייע להם ולמשפחותיהם, נקבע בסעיף 20 לחוק שירות המילואים התשס"ח-2008 (להלן – החוק), כי קיום פעולות או קביעת הוראות שיש בהן כדי לתגמל חיילי מילואים או להביע הוקרה כלפיהם מצד הממשלה וכל גוף ציבורי כמוגדר בחוק הם בגדר הבחנה מותרת. בהתאם להוראות סעיף זה קבעה מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה כמה הטבות לחיילי המילואים. בין השאר, תוקנה ההחלטה המקנה עדיפות בהקצאת יחידות דיור לחיילי מילואים בתוכנית "מחיר מטר". בעניין זה נקבע כי בהגרלה במכרז מסלול "מחיר מטר", תינתן לחיילי המילואים הפעילים עדיפות שנייה (לעומת עדיפות שלישית בהחלטה שקדמה לה) בשיעור של עד 10 אחוזים מסך יחידות הדיור הנותרות במסלול, וכהוראת שעה שעמדה בתוקפה עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) – בשיעור של עד 20 אחוזים (תיקון 1/24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, מיום י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024)). הוראת השעה פקעה ותוקפה לא הוארך, ועל כן השיעור עומד כיום על 10 אחוזים מסך יחידות הדיור.

כדי להבטיח תגמול ראוי וקבוע לחיילי מילואים שמשרתים שירות ממושך, מוצע לעגן בחוק מתן הטבות בדיור לחיילים אלו בהיקף נרחב מהניתן כיום.

מוצע לקבוע כי בכל תוכנית של רשות מרשויות המדינה או של רשות מקומית המקצה דיור במחיר מוזל למי שאין בבעלותו דירה, יוקצו 40 אחוזים מיחידות הדיור עבור חיילי מילואים ששירתו 80 ימים לפחות במצטבר בתקופה שאינה עולה על שש שנים – 20 אחוזים לחיילי מילואים במערך הלוחם ו-20 אחוזים לחיילי מילואים אחרים. כמו כן, מוצע לקבוע מנגנון להקצאת יתרת יחידות הדיור, אם הביקוש מצד חיילי מילואים שמתקיימים בהם התנאים לזכאות קטן מהיצע יחידות הדיור שהוקצה להם. הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וחמש (הצעות חוק הכנסת – 1132).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)